Conf. cu originalul

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Comisia pentru industrii și servicii	Comisia pentru transporturi și infrastructură	Comisia juridică, de disciplină și imunități	Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr. 4c-3/264/2022	Nr. 4c-4/77/2022	Nr. 4c-13/297/2022	Nr. 4c-15/112/2022

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx.209/2022 din data de 13.04.2022.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, **Camera Deputaților este Cameră decizională**.

Președinte,	Vicepreședinte,	Președinte,	Președinte,
Sándor Bende	Mircea Florin	Vicol-Corbă Laura-Cătălina	Laurențiu-Dan Leoreanu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Comisia pentru industrii și servicii	Comisia pentru transporturi și infrastructură	Comisia juridică, de disciplină și imunități	Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr. 4c-3/264/2022	Nr. 4c-4/77/2022	Nr. 4c-13/297/2022	Nr. 4c-15/112/2022

București, 09.04.2024

R A P O R T C O M U N
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx.209 din data de 13.04.2022.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.100/04.02.2022, **a avizat negativ** proiectul de Lege.

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.542/01.02.2022, **a avizat favorabil** proiectul de act normativ.

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, **a adoptat proiectul de Lege** în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din 27.04.2022, **a avizat favorabil** proiectul de Lege.

Proiectul de Lege are ca **obiect de reglementare** modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii momentului de la care se calculează termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în situaţia în care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

Potrivit prevederilor art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare membrii comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de Lege în ședințe separate.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut propunerea legislativă în ședința din **23 octombrie 2023**. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian Voican, din partea Ministerului Afacerilor Interne.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă în data de **20 iunie 2023**. La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență.

Membrii **Comisiei pentru industrii și servicii** au examinat propunerea legislativă în

ședința din **4 aprilie 2024**. La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă.

Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și punctul de vedere al Guvernului României, în şedinţa din data de **9 aprilie 2024**. La dezbateri, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au fost prezenţi conform listei de prezenţă.

În conformitate cu prevederile art.56 și art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian Voican, din partea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv domnul Popa Alexandru, ofițer specialist în cadrul Direcției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii **au hotărât, cu majoritate de voturi,** să propună plenului Camerei Deputaților **adoptarea** *proiectul de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice* cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria **legilor ordinare.**

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, **Camera Deputaților este Cameră decizională**.

Președinte, **Sándor Bende**	**Vicepreședinte,** **Mircea Florin**	**Președinte,** **Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina**	**Președinte,** **Laurențiu-Dan Leoreanu**
Secretar, **Denisa-Elena Neagu**	**Secretar,** **Zacharie Benedek**	**Secretar,** **Ladányi László-Zsolt**	**Secretar,** **Viorel Salan**

Șef birou, Cristina Neicu Consilier, Ionuț Vasile, Consilier Parlamentar, Andreea Sârbu Consilier Parlamentar, Andrei Pană

Anexa

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. crt.	Text acte normative	Text adoptat tacit de Senat	Amendamente propuse/autor	Motivare
1.		**LEGE** **pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice**	Nemodificat	
2.		**Articol unic.-** La articolul 118 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
3.	Art. 118 - (4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia **de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată,** dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.	„(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia **în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere,** dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti **prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii judecătoreşti titularului permisului.”**	„(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele în termen de **30** zile de la comunicarea hotărârii judecătoreşti titularului permisului.” *Autor: Toma Ilie - PSD*	